



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Legajo N° 7 - IMPUTADO: CORZO, CARLOS ALBERTO s/LEGAJO DE EJECUCION PENAL 8824/2021

Córdoba, 22 de enero de 2025.-

Y VISTOS :

Estos autos caratulados Legajo N° 7 - IMPUTADO: CORZO, CARLOS ALBERTO s/LEGAJO DE EJECUCION PENAL 8824/2021, venidos a despacho a fin de resolver el planteo de concesión del beneficio de libertad condicional que formula la defensa técnica del imputado Carlos Alberto Corzo;

Y CONSIDERANDO:

I.- Planteo de la defensa

Con fecha 2 de diciembre de 2024, comparece el Dr. Leopoldo Martin Ríos y solicita se arbitren las medidas necesarias a fin de que el Complejo VI del Servicio Penitenciario Federal, Cacheuta Pcia. de Mendoza, inicie el trámite administrativo a fin de que su defendido, Carlos Alberto Corzo, acceda al beneficio de libertad condicional, debido a que con fecha 22 de diciembre de 2024 el mismo cumpliría los 2/3 de la condena impuesta.

Además, manifiesta la defensa técnica que su asistido ha presentado un agravamiento de su estado de salud.

Ante dicho planteo, el Tribunal requirió informes al establecimiento penitenciario y cumplimentado el mismo, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal a fin de que dictaminara al respecto.

II.- Dictamen fiscal

Evacuando la vista conferida, con fecha 21 de enero de 2025, el Sr. Fiscal General, Dr. Maximiliano Hairabedian, dictaminó que la defensa de Corzo solicitó sin mayores fundamentos que se inicien los trámites correspondientes a la libertad condicional, atento que en diciembre el mismo cumplió los 2/3 de la condena impuesta.

Refiere que Corzo fue condenado mediante sentencia dictada con fecha 7 de marzo de 2023 como autor del delito de transporte de estupefacientes y se revocó la condicionalidad de la pena de 6 meses impuesta por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la ciudad de Mendoza. Agrega que de las constancias de autos, considera que resulta aplicable al caso lo dispuesto por el art. 17 del C.P. Y lo reglado por la Ley 27.375, en lo que refiere a la prohibición de obtención de la libertad condicional a los condenados por la conducta mencionada. Por ello, considera el representante del Ministerio Público Fiscal entiende que debe rechazarse su solicitud.

III.- Antecedentes del caso e Informes Criminológicos

Fecha de firma: 22/01/2025

Firmado por: MARIA NOEL COSTA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PATRICIA CECILIA MOYANO, SECRETARIA



#37712530#441723372#20250122115717389

Con fecha 7 de marzo de 2023, este Tribunal dispuso condenar a Carlos Alberto Corzo como autor del delito de transporte de estupefacientes y revocar la condicionalidad de la pena de 6 meses de prisión impuesta por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la ciudad de Mendoza e imponerle para su tratamiento penitenciario la sanción penal única de cuatro años y ocho meses de prisión. Practicado el cómputo de pena se determinó que el condenado cumplía la totalidad de la condena impuesta el día 22 de junio de 2026.

Posteriormente, con fecha 2 de enero de 2023 el Tribunal concede a Corzo el beneficio de ejecutar la pena impuesta en la modalidad domiciliaria. Luego, el Tribunal constata el quebrantamiento del cumplimiento de arresto domiciliario, por lo cual, con fecha 31 de julio de 2023, resuelve revocar la concesión del beneficio de prisión domiciliaria otorgado y ordena la captura y detención de Carlos Corzo. El condenado fue nuevamente detenido con fecha 16 de abril de 2024 y alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI de la Pcia. De Mendoza.

Ante dicha situación, con fecha 17 de abril de 2024 se practica un nuevo cómputo de pena en relación al condenado Corzo, **resultando como fecha de cumplimiento total de la condena impuesta el día 08.03.2027.**

Asimismo, del informe criminológico remitido por el establecimiento penitenciario, surge la negativa por unanimidad en cuanto al otorgamiento de la libertad condicional a favor del interno Carlos Corzo (art. 13 del CP y Art. 28 de la Ley 24.660) por parte del Consejo Correccional, y en razón de ello, se considera que no se encuentra garantizada su debida reinserción social.

IV.- La decisión

Corresponde señalar que los requisitos legales de procedencia del instituto que se solicita: a) detención por dos tercios de la pena impuesta, b) observancia regular de reglamentos carcelarios con informe favorable sobre el pronóstico de reinserción, c) no habersele revocado la libertad condicional o registrar otras condenas pendientes donde interese su detención, d) no ser reincidente, ni encontrarse encuadrado en ciertos delitos mencionados (arts. 13 y 14 CP).

Conforme surge del nuevo cómputo de pena practicado por la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal con fecha 17 de abril de 2024, resulta que el señor Corzo cumple el total de la condena impuesta el 08 de marzo de 2027, no cumpliéndose los requisitos objetivos ni subjetivos para poder evaluar si corresponde o no el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional.

Sumado a ello, añadido que el instituto de la libertad condicional es una manifestación de la política criminal del legislador, quien gradúa el uso del encierro en respuesta a particularidades de la persona, exigiendo distintos requisitos que no tienen que ver con el delito anterior, sino con su propia respuesta al tratamiento impartido. Está facultado a realizar tal distinción en tanto no configure una discriminación arbitraria. (DIAS, Horacio, “Código Penal de la Nación Argentina Comentado. Parte General”, Rubinzal- Culzoni, p.119). Bajo esta perspectiva, cobra relevancia en la decisión adoptada, ~~el quebrantamiento del beneficio de prisión domiciliaria que oportunamente fuera~~





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

concedido a Corzo, lo que marca el poco apego y respeto que el mismo evidencia respecto de la norma y la necesidad de recibir el tratamiento penitenciario impuesto.

Lo anterior se encuentra corroborado por el informe criminológico que sostiene: *"...se desprende al momento un pronóstico de reinserción social DESFAVORABLE, advirtiéndose que no ha logrado aún morigerar los indicadores psicosociales que lo llevaron a cometer los hechos por los cuales cumple condena.... atento a lo informado por el Departamento Judicial, esta División entiende que la ejecución de la pena del señor CORZO CARLOS, cuenta con un pronóstico de reinserción social DESFAVORABLE, razón por la cual esta División Servicio Criminológico se expide de manera NEGATIVA a la solicitud de Libertad Condicional."*

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, en mi carácter de Jueza de FERIA y normas legales citadas,

RESUELVO:

I.- NO HACER LUGAR a la concesión de la Libertad Condicional, solicitada por en favor del interno Carlos Alberto Corzo, conforme lo establece el art. 14 inc. 10 del C.P. y 56 bis de la Ley 24.660 -texto conforme modificación Ley 27.375-.

II. OFICIAR al Establecimiento Penitenciario.

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.

